



Σavante

Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, canales y puntos de acceso, identificación y autenticación. Infraestructuras y servicios comunes en materia de administración electrónica

ÍNDICE

1. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, canales y puntos de acceso, identificación y autenticación	3
1.1. Sede electrónica	5
1.2. Portal de internet y punto de acceso general	11
1.3. Identificación y autenticación	14
1.3.1. Identificación y firma de los interesados	14
1.3.2. Identificación y firma de las Administraciones Públicas	20
1.3.3. Sistema Cl@ve	22
1.4. Infraestructuras y servicios comunes	26
2. Bibliografía	27



1. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, canales y puntos de acceso, identificación y autenticación

Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

Las clases impartidas en directo y que tienes disponibles en Campus en Temario Audiovisual, te ayudarán al entendimiento de la unidad y, además, pueden tener información adicional.

[ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ](#)

En relación con los instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas, en este epígrafe nos vamos a centrar en las sedes electrónicas, canales y puntos de acceso, la identificación y autenticación. Tenemos que recordar aquí que el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas vigente establece lo siguiente:

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
 1. Las personas jurídicas.
 2. Las entidades sin personalidad jurídica.
 3. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.



4. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
5. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.



Atención

Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos el 2 de abril de 2021, conforme establece la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Como puedes observar, en algunos casos existe un derecho de poder relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas, mientras que para determinados sujetos es un deber.

En este punto es destacable el artículo 26 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas relacionado con la emisión de documentos por las Administraciones Públicas, en él se dice que estas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:

- a. Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
- b. Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.
- c. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
- d. Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
- e. Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.



Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.

No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.

1.1. Sede electrónica

La definición de la sede electrónica la encontramos en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Según este:

1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Respecto a la creación de las sedes electrónicas, hay que acudir al Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en cuyo artículo 1 se establece que el indicado Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público.



El artículo 10 del Real Decreto 203/2021 por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula la **creación y supresión de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas**, y establece que:

1. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas asociadas a una sede electrónica atendiendo a razones técnicas y organizativas. La sede electrónica asociada tendrá consideración de sede electrónica a todos los efectos.
2. El acto o resolución de creación o supresión de una sede electrónica o sede electrónica asociada será publicado en el boletín oficial que corresponda en función de cuál sea la Administración Pública titular de la sede o sede asociada y también en el directorio del Punto de Acceso General Electrónico que corresponda. En el caso de las entidades locales, el boletín oficial será el de la provincia al que pertenezca la entidad.

El acto o resolución de creación determinará, al menos:

El ámbito de aplicación de la sede electrónica o sede electrónica asociada.

- a. La identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede electrónica o sede electrónica asociada que se cree, así como de las direcciones electrónicas de las sedes electrónicas que desde el momento de la creación ya sean asociadas de aquella. Las sedes electrónicas asociadas con posterioridad a la publicación del instrumento de creación se referenciarán en la mencionada dirección electrónica.
 - b. La identificación de su titular.
 - c. La identificación del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma.
3. En el ámbito estatal, tanto la creación o supresión de una sede electrónica asociada a la sede electrónica del PAgE de la Administración General del Estado como la creación o supresión de sedes electrónicas o sedes electrónicas asociadas de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se hará mediante orden de la persona titular del Departamento competente o por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo o entidad de derecho público competente, con el informe previo favorable del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
4. Para obtener los informes previos favorables a que se refiere el apartado anterior, la propuesta de creación de la nueva sede electrónica o, en su caso, sede electrónica asociada se tendrá que justificar, en términos de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. A tal efecto, el órgano promotor de la creación de la sede electrónica remitirá una memoria justificativa y económica en que se explicita el volumen de trámites que está previsto gestionar a través de la misma, los efectos presupuestarios y económicos de su establecimiento, su incidencia en la reducción del tiempo de resolución de los procedimientos y de cargas administrativas para las personas interesadas y cualquier otra razón de interés general que justifique su creación.



Según el artículo 11 del Real Decreto 203/2021, que regula el **contenido y servicios de las sedes electrónicas y sedes asociadas**, dispone que:

1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo:
 - a. La identificación de la sede electrónica o sede electrónica asociada, así como del órgano u organismo titular de la misma y los órganos competentes para la gestión de la información, servicios, procedimientos y trámites puestos a disposición en ella.
 - b. La identificación del acto o disposición de creación y el acceso al mismo, directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
 - c. La información necesaria para la correcta utilización de la sede electrónica, incluyendo su mapa o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relativa a propiedad intelectual, protección de datos personales y accesibilidad.
 - d. La relación de sistemas de identificación y firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la misma.
 - e. La normativa reguladora del Registro al que se acceda a través de la sede electrónica.
 - f. La fecha y hora oficial, así como el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos aplicable a la Administración en que se integre el órgano, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente que sea titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
 - g. Información acerca de cualquier incidencia técnica que acontezca e imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, así como de la ampliación del plazo no vencido que, en su caso, haya acordado el órgano competente debido a dicha circunstancia.
 - h. Relación actualizada de los servicios, procedimientos y trámites disponibles
 - i. Relación actualizada de las actuaciones administrativas automatizadas vinculadas a los servicios, procedimientos y trámites descritos en la letra anterior. Cada una se acompañará de la descripción de su diseño y funcionamiento, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, así como los datos utilizados en su configuración y aprendizaje.
2. Las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas dispondrán, al menos, de los siguientes servicios a disposición de las personas interesadas:
 - a. Un acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica o sede electrónica asociada, con indicación de los plazos máximos de duración de los procedimientos, excluyendo las posibles ampliaciones o suspensiones que en su caso, pudiera acordar el órgano competente.
 - b. Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.



- c. Los mecanismos de comunicación y procedimiento de reclamación establecidos al respecto de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.
 - d. Un sistema de verificación de los certificados de la sede electrónica.
 - e. Un sistema de verificación de los sellos electrónicos de los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público que abarque la sede electrónica o sede electrónica asociada.
 - f. Un servicio de comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público comprendidos en el ámbito de la sede electrónica, que hayan sido firmados por cualquiera de los sistemas de firma conformes a la Ley 40/2015, 1 de octubre, y para los cuales se haya generado un código seguro de verificación.
 - g. Un acceso a los modelos, y sistemas de presentación masiva, de uso voluntario, que permitan a las personas interesadas presentar simultáneamente varias solicitudes en la forma que establezca, en su caso, cada Administración, organismo público o entidad de derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
 - h. El acceso a los modelos normalizados de presentación de solicitudes que establezca, en su caso, cada Administración u organismo público o entidad de derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
 - i. Un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros, que permita al interesado identificar la más próxima a su dirección de consulta.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes de sus órganos, centros o unidades administrativas.

El artículo 12 del Real Decreto 203/2021 trata la **responsabilidad sobre la sede electrónica o sede electrónica asociada**, y establece que:

1. El titular de la sede electrónica y, en su caso, de la sede electrónica asociada, será responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de su competencia a los que pueda accederse a través de la misma.
2. En caso de que la sede electrónica o sede electrónica asociada contenga un enlace o vínculo a otra sede o sede asociada, será el titular de esta última el responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información o procedimientos que figuren en la misma, sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la primera respecto de la incorporación de los contenidos en la misma.
3. En caso de que una sede electrónica o sede electrónica asociada contenga procedimientos, servicios o ambos, cuya competencia corresponda a otro órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, sea de la misma o de diferente Administración, el titular de la competencia será responsable de la integridad, veracidad y actualización de lo relativo a dichos procedimientos, servicios o ambos sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada respecto de la incorporación de los contenidos en la misma.



Técnicas de estudio

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos fue derogado por el Real Decreto 203/2021.

Las distintas órdenes y resoluciones que se han ido aprobando regulan las sedes electrónicas de las distintas Administraciones Públicas, en las que el ciudadano podrá realizar trámites *on-line* pudiendo identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad (el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece los sistemas que son admitidos como por ejemplo los sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación).

Por ejemplo, encontramos la Orden HAP/548/2013, de 2 de abril, por la que se crean y regulan sedes electrónicas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, o la Orden PRE/1010/2010, de 23 de abril, por la que se crea la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia.



+ Info

Por, si tienes curiosidad y simplemente a título informativo, para que veas cómo es una sede electrónica, en la siguiente página web te podrás redirigir a las sedes electrónicas de varios Ministerios. ¡Te animamos a consultarlas!

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/SedesElectronicas-y-Webs-Publicas/Sedes_Electronicas.html#.W8X8l2gza73



+ Info

Cómputo de plazos Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Artículo 30):

Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, **cuando los plazos se señale por horas**, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días.

Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, **cuando los plazos se señalen por días**, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación por silencio administrativo.

Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.



Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que se residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o la inversa, se considera inhábil en todo caso.

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de computos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.

1.2. Portal de internet y punto de acceso general

Como se señala en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados, las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.

El artículo 39 de la Ley 40/2015 define **portal de Internet** como el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho público que permite el acceso a través de Internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. Es decir, el portal del Internet es el medio a través del cual las Administraciones tendrán su presencia en las redes de telecomunicaciones.

Fuera de este artículo no se establece ninguna de definición de que se debe entender por punto de acceso electrónico, si bien la Ley 39/2015 se refiere en numerosas ocasiones al "punto de acceso general".

- El artículo 13 establece el derecho de los administrados a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la Administración.
- El artículo 43 recoge el derecho de los interesados de acceder a las notificaciones desde el punto de acceso general electrónico de la Administración.



- El artículo 53, en cuanto al procedimiento administrativo, establece que, quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar el estado del procedimiento, el sentido del silencio administrativo, los órganos competentes y los documentos, en el punto de acceso general electrónico de la Administración.

Por su parte, el catálogo de servicios de administración digital elaborado por la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) en 2018, dispone que el punto de acceso general facilita la relación de los ciudadanos con las Administraciones Públicas al ser la puerta de entrada vía Internet a los servicios públicos. Y a continuación recoge las siguientes funciones:

- a. Orienta al ciudadano en su relación con las Administraciones Públicas, ofreciendo la información y los servicios a su disposición.
- b. Ofrece de manera centralizada ayuda a las empresas y emprendedores para facilitar la creación de empresas desde la Red.
- c. Acceso al catálogo de los procedimientos administrativos de la AGE y, en función de convenios firmados, del resto de Administraciones.
- d. Fomenta el uso de la tramitación electrónica por los ciudadanos al simplificar el acceso a los servicios electrónicos mediante una clasificación orientada al ciudadano.
- e. Fomenta la participación de los ciudadanos con la presencia en redes sociales y la retroalimentación en buzones de sugerencias y opinión.

Es, por tanto, un portal específico de internet que permite el acceso conjunto a los distintos servicios electrónicos y páginas web de la Administración titular del mismo.

Por otro lado, según el artículo 7 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, Las Administraciones Públicas contarán con un Punto de Acceso General electrónico (PAGE).

El PAGE de cada Administración Pública facilitará el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la Administración Pública correspondiente.

El PAGE dispondrá de una sede electrónica, a través de la cual se podrá acceder a todas las sedes electrónicas y sedes asociadas de la Administración Pública correspondiente. Además, esta sede podrá incluir un área personalizada a través de la cual cada interesado, mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos personales, podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones en el ámbito de la Administración Pública competente.

El PAGE de la Administración General del Estado y su sede electrónica serán gestionados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En dicha sede electrónica está alojada la Dirección Electrónica Habilitada única a la que se refiere el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.



El PAgE de la Administración General del Estado, a través de su sede, permitirá la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos facilitados por el sector público estatal a través del Código Seguro de Verificación o de cualquier otro sistema de firma o sello basado en certificado electrónico cualificado que se haya utilizado en su generación. También permitirá, en su caso, su recuperación.

El PAgE de la Administración General del Estado podrá interoperar con portales web oficiales de la Unión Europea.



+ Info

El punto de acceso general de la Administración General del Estado y su sede electrónica se regula por la **Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General del Estado (PAG)** y se crea su sede electrónica. Este es el mejor momento posible para consultar la citada orden. Puedes hacer todas las anotaciones que consideres oportunas para ampliar o complementar la unidad didáctica con la información que extraigas de dicha lectura.

Como adelanto, indicarte que los dominios del PAG, son:

- www.administracion.es
- www.administracion.gob.es
- <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10908>

Serán canales de acceso a los servicios del Punto de Acceso General del Estado:

- Para el acceso electrónico, Internet, con las características definidas en el artículo 2 de la orden.
- Para la atención presencial, la oficina 060 de la calle María Molina, 50 (Madrid), así como las oficinas 060 de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y de direcciones insulares, conforme a las competencias definidas en las normas reguladoras de la organización ministerial.
- Para la atención telefónica, los servicios de información departamental, en el teléfono 060.



Importante

Te recordamos que en el Campus dispones de diferentes enlaces de interés a Portales de la Administración Pública.

1.3. Identificación y autenticación

Dentro de las Leyes 39/2015 y 40/2015 se distingue entre identificación y firma electrónica. Esta distinción es necesaria porque no todas las gestiones administrativas requieren de firma de los interesados o de los empleados públicos para su validez, sino que puede ser suficiente con la mera identificación. Por ejemplo, para acceder a un expediente administrativo es suficiente con acreditar nuestra identidad.

La identificación simplemente acredita la identidad de un sujeto, mientras que la firma supone una declaración por parte de dicho sujeto de que conoce el contenido de un documento y que acepta sus consecuencias. De la identificación no se pueden deducir los efectos de la firma (salvo supuestos concretos así declarados); sin embargo, la firma sí supondrá una previa identificación del sujeto que la emite, de ahí que en muchas ocasiones al hablarse de firma electrónica se engloben también sistemas de identificación electrónica.

Cuando hablamos de firma electrónica tenemos que entender que no nos estamos refiriendo a lo que tradicionalmente se conoce como firma, sino que se trata de una serie de herramientas tecnológicas que permiten asociar una actuación a una persona concreta que es la titular de dicha firma electrónica.

En este subepígrafe se hace referencia a los sistemas de identificación y autenticación de los interesados en el procedimiento. En este sentido, son fundamentales los **artículos 9 a 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Estos artículos se encuentran situados en el capítulo II del título I de la ley** bajo la rúbrica "Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo".

1.3.1. Identificación y firma de los interesados

Según el artículo 9 de esta ley, en relación con **los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento**, las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente.



Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes:

- a. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".
- b. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".
- c. Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días de su solicitud. (Dicho apartado ha sido modificado por la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones).

Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c).

En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.



+ Info

Recuerda que la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza vino a derogar la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

La regulación de la firma electrónica se encuentra en el Reglamento de la Unión Europea nº 910/2014 de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, así, se define la firma electrónica como los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar.

Es un concepto jurídico, distinguiendo la ley entre firma electrónica avanzada y firma electrónica cualificada.

- Firma electrónica avanzada es la firma electrónica que cumplirá los requisitos siguientes:
 - a. Estar vinculada al firmante de manera única.
 - b. Permitir la identificación del firmante.
 - c. Haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo.
 - d. Estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable.
- Se considera firma electrónica cualificada una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica.
- **Firma electrónica:** por ejemplo, las claves de acceso a una plataforma en Internet.
- **Firma electrónica avanzada:** una forma de firma electrónica avanzada es el llamado *hash*, que permite detectar cualquier cambio que se haga en un documento.
- **Firma electrónica reconocida:** un claro ejemplo es el DNI-e.



Ojo al dato

Un **certificado electrónico** es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

El firmante es la persona que utiliza un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa (artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica).

Respecto al **sello electrónico**, este es un sistema de firma electrónica que permite autenticar una actuación administrativa automatizada (dicha definición se extrae de lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Tras la entrada en vigor, el 1 de julio de 2016, del **Reglamento (UE) 910/2014**, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior, **a las personas jurídicas no se las reconoce firma electrónica propiamente, sino sello electrónico.**

Además, este reglamento no prevé la emisión de certificados de firma electrónica a favor de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica. **A las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica reserva únicamente los sellos electrónicos**, que permiten acreditar la autenticidad del origen y la integridad del documento sellado.

El reglamento europeo (Reglamento (UE) 910/2014) distingue entre: sello electrónico, sello electrónico avanzado y sello electrónico cualificado.

Como ves, este Reglamento Europeo contiene información de gran importancia, por lo que te sugiero que consultes el texto íntegro de esta norma que ponemos a tu disposición en este enlace:

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81822>



Seguidamente el artículo 10 de la Ley 39/2015 establece, en relación con los **sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas**, que los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

En el caso de que los interesados optarán por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

- a. Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".
- b. Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".
- c. Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. (Dicho apartado ha sido modificado por la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones)

Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c).

En relación con los sistemas de firma previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados.



Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

En relación con **el uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo**, el artículo 11 de la Ley 39/2015 señala que:

1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta ley.
2. Las Administraciones Públicas solamente requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
 1. Formular solicitudes.
 2. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
 3. Interponer recursos.
 4. Desistir de acciones.
 5. Renunciar a derechos.

Fuera de estos supuestos será suficiente con la identificación del interesado.

En relación con **la asistencia en el uso de los medios electrónicos a los interesados**, el artículo 12 de la Ley 39/2015 establece que:

1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.
2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.

3. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.



1.3.2. Identificación y firma de las Administraciones Públicas

En relación con los **sistemas de identificación de las Administraciones Públicas**, el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que:

1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos.

2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de Internet.

El artículo 41 de esta ley hace referencia a la actuación administrativa automatizada, y señala que:

1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

Respecto al sistema de firma para la actuación administrativa automatizada, la Ley 40/2015, en su artículo 42, dispone que, en el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:

- a. Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
- b. Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.



+ Info

El código seguro de verificación (CVS) es una forma de firma de un documento mediante un código alfanumérico irrepetible y visible tanto en formato electrónico como papel. El documento original queda en poder de un tercero de confianza y las copias se expiden con el referido código que permite a cualquier interesado cotejar su documento con el original, garantizando así su autenticidad e integridad.

Las Administraciones determinarán los supuestos en que serán admisibles uno u otro sistema de firma electrónica.

El artículo 43 de la Ley 40/2015 regula la **firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas**, y señala:

1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público.
2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública, los sistemas de firma electrónica podrán referirse solo el número de identificación profesional del empleado público.

El artículo 44 de la Ley 40/2015, regula el **intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación**, y establece que:

1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de Derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo.
2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, esta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.
3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas.
4. En todo caso, deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.



Por último, el artículo 45 de esta ley regula el **aseguramiento y la interoperabilidad de la firma electrónica**. En él se dispone que:

1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica.
2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.

1.3.3. Sistema Cl@ve

Especial transcendencia en materia de identificación y firma electrónica tiene el sistema Cl@ve, que fue aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 19 de septiembre de 2014.

Este sistema pretende unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, facilitándoles un sistema de identificación y firma electrónica sencillo y fácil de manejar, cuyo uso tan solo requiere que el interesado se dé de alta previamente como usuario del servicio.

Cl@ve es un sistema que complementa los actuales sistemas de acceso mediante DNI-e y certificado electrónico, y además permite realizar firma en la nube con certificados personales custodiados en servidores remotos.



Ojo al dato

Algunas de las notas características del sistema Cl@ve son las siguientes:

- Se trata de una plataforma común para la identificación, autenticación y firma electrónica para las Administraciones Públicas, cuyas condiciones de utilización son determinadas por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Así pues, es un sistema interoperable y horizontal que evita a las Administraciones Públicas tener que implementar y gestionar sus propios sistemas de identificación y firma.
- A los ciudadanos les facilita el hecho de tener que utilizar diferentes sistemas de identificación para relacionarse electrónicamente con la Administración.



Además de lo anterior, Cl@ve permite que las aplicaciones de administración electrónica, puedan determinar el nivel de aseguramiento respecto de la autenticación que desean, en función de los datos que tratan y la clasificación de seguridad, siguiendo las recomendaciones del Esquema Nacional de Seguridad establecidas en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Así pues, el ciudadano puede elegir el identificador que desea usar entre los disponibles para el nivel de aseguramiento requerido por la aplicación.

En cuanto a los sistemas de identificación permitidos, Cl@ve contempla la utilización de sistemas de identificación basados en claves concertadas (sistemas de usuario y contraseña) y certificados electrónicos (incluyendo el DNI-e).

Respecto de las claves concertadas, Cl@ve ofrecen dos sistemas:

1. **Cl@ve PIN (Cl@ve ocasional):** está prevista para usos puntuales, por lo que la validez de la contraseña es muy limitada en el tiempo, aunque se debe tener en cuenta que puede renovarse cada vez que se necesite. Para poder hacer uso de este sistema de identificación electrónica, es obligatorio registrarte previamente en el sistema: el usuario elegirá un código determinado, y el PIN que deberá utilizar el usuario para completar los trámites telemáticos le será enviado a su número de teléfono móvil para cada ocasión, mediante la app Cl@ve PIN o con un mensaje SMS.

Las principales ventajas que nos ofrece este sistema son:

- Es muy sencillo en su utilización, pues no es necesario recordar una contraseña de forma permanente.
- Al ser su validez limitada en el tiempo, hace que sea más seguro.



Ojo al dato

El sistema Cl@ve PIN o Cl@ve ocasional, se corresponde con el sistema PIN24H de la AEAT.

2. **Cl@ve permanente:** la cual está prevista para usuarios habituales de los servicios telemáticos de varias Administraciones, por lo que su validez es duradera en el tiempo, pero no ilimitada. A través de esta clave se unifican las claves de las distintas Administraciones adheridas al servicio, de forma que el usuario en los distintos trámites empleará una única clave elegida por él. Se corresponde con el sistema de acceso mediante usuario y contraseña, reforzado con claves de un solo uso por SMS. En todo caso, debemos tener en cuenta que para hacer uso de este sistema, y para poder llevar a cabo el proceso de activación de la clave elegida, es necesario que previamente el usuario se haya registrado en el sistema. Además, para aquellos servicios de administración electrónica que requieran un nivel de seguridad elevado, el sistema refuerza la autenticación con la solicitud de introducción de un código numérico de un solo uso (One Time Password, OTP) que previamente es enviado por mensaje SMS al teléfono móvil.



+ Info

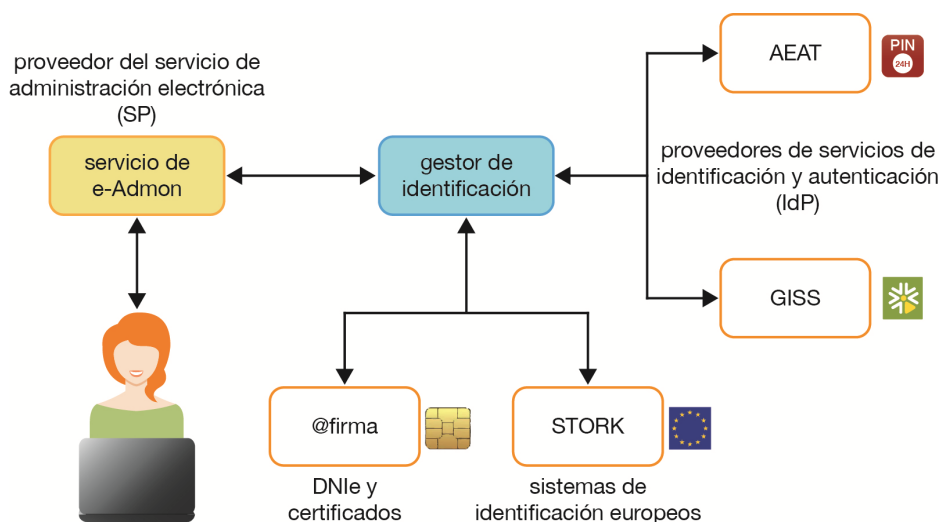
Para solucionar los problemas de usabilidad del DNI-e, está previsto el uso del sistema Cl@ve.

A través de la clave permanente se podrá acceder a un sistema de firma en la nube (*cloud*), que conectará con el certificado electrónico de cada DNI alojado en la nube, de forma que no será necesaria la utilización del chip del DNI.

El diseño de Cl@ve está basado en un sistema de federación de identidades electrónicas, que integra diferentes elementos:

- Proveedores de servicios de administración electrónica (SP): son entidades que proporcionan servicios electrónicos a los ciudadanos y utilizan la plataforma para la identificación y autenticación de los mismos.
- Proveedores de servicios de identificación y autenticación (IdP): son entidades que proporcionan mecanismos de identificación y autenticación de los ciudadanos para ser utilizados como medios comunes por otras entidades.
- Pasarela/Gestor de Identificación: Sistema intermediador que posibilita el acceso de los proveedores de servicios a los distintos mecanismos de identificación y la selección de éstos por parte del usuario.

Los proveedores de servicios tan sólo deben que integrarse con el Gestor de Identificación, siendo este último el encargado de establecer las relaciones necesarias con los distintos sistemas de identificación. Para ello, se llevan a cabo relaciones de confianza entre los diferentes actores que se integran entre sí, soportadas por el intercambio de certificados electrónicos y el envío de mensajes firmados entre ellos, que garantizan la transmisión segura de la información durante todo el proceso de identificación y autenticación.





El sistema Cl@ve incorpora además la posibilidad de realizar firma electrónica mediante certificados electrónicos centralizados, es decir certificados electrónicos almacenados y custodiados por la Administración Pública. Este sistema de **firma centralizada** es conocido con el nombre de **Cl@ve firma**.

Estos certificados centralizados, o "certificados en la nube" permiten al ciudadano firmar documentos electrónicos desde cualquier dispositivo que como requisito único, tenga conexión a Internet.

Para utilizar la firma centralizada es necesario que previamente se hayan realizado previamente los siguientes pasos:

- Registro de Nivel Avanzado en el sistema Cl@ve: el ciudadano proporciona sus datos de registro en el sistema. Estos pueden ser facilitados tanto de forma presencial en una oficina ante un empleado público habilitado al efecto, como de forma telemática, previa autenticación del ciudadano mediante un certificado electrónico reconocido.
- Activación de la Cl@ve Permanente (que se trata de la obtención de credenciales de acceso al sistema mediante identificador de usuario y contraseña, que debe ser custodiada por el ciudadano). Se debe tener en cuenta que la validez de la contraseña está limitada en el tiempo. Además, y tal y como decíamos anteriormente, cuando el tipo de trámite lo requiera, la modalidad de identificación Cl@ve permanente podrá proporcionar un nivel de garantía en la autenticación superior, mediante una verificación de seguridad adicional a través de un código de un solo uso (OTP, "One Time Password") que se envía al dispositivo móvil del usuario.
- Generación del certificado de firma. Esta acción se puede realizar tanto de forma automática en el momento de realizar la primera firma, o en cualquier otro momento a voluntad del usuario.

Los certificados necesarios para poder llevar a cabo la firma centralizada son emitidos y custodiados por la Dirección General de la Policía. Esta custodia se realiza de manera segura, por lo que sólo el propietario del certificado puede tener acceso a los mismos. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), se constituye en Prestador de Servicios de Confianza, junto con la DGP que además, es Autoridad de Firma. A la GISS le compete la custodia de una copia de seguridad de los certificados con el mismo nivel de seguridad que el fichero original.

La expedición del Certificado irá asociada al soporte físico del documento que haya sido utilizado para el registro en Cl@ve y que será, en el caso de ciudadanos españoles el Documento Nacional de Identidad, en el caso de extranjeros comunitarios el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, acompañado del Pasaporte o documento de identificación del país del interesado, y en el caso de ciudadanos extranjeros la Tarjeta de Extranjero. La caducidad de estos documentos llevará aparejada la caducidad de los certificados asociados a los mismos.



Ojo al dato

En el supuesto de que fuese necesario hacer un duplicado de los documentos de identificación de los usuarios, por de deterioro, pérdida o sustracción de los mismos, el duplicado no llevará conlleva necesariamente la revocación de los certificados centralizados, pudiendo mantenerse los ya emitidos con el documento original.



En todo caso, el proceso de firma se realiza con el nivel más alto de seguridad, y por ello se utiliza la modalidad reforzada de Cl@ve permanente, es decir, aquella en la que además de introducir el usuario y la contraseña, se deberá proporcionar también la contraseña de un solo uso que se recibirá mediante un SMS enviado al teléfono asociado al titular del certificado en el momento del Registro.

1.4. Infraestructuras y servicios comunes

La Secretaría General de Administración Digital (SGAD), con rango de subsecretaría y dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, es el órgano encargado de impulsar el proceso de racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Trabaja con el resto de Administraciones Públicas para garantizar la interoperabilidad y la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios a los ciudadanos y empresas.

Los servicios comunes, infraestructuras y otras soluciones que se ponen a disposición de las Administraciones Públicas para contribuir a impulsar el desarrollo de la Administración digital y mejorar los servicios que se ofrecen a ciudadanos y a empresas o, internamente, a los empleados públicos se recogen en el **Catálogo de Servicios de Administración Digital de la SGAD**.

Los servicios se agrupan en diferentes categorías en función del ámbito funcional o de sus características de provisión. Estas categorías son:

- Administración Digital y Servicios a los Ciudadanos.
- Gestión interna.
- Infraestructuras.
- Regulación, guías e informes relevantes.



Atención

Llegados a este punto es necesario consultar el propio **Catálogo de Servicios de Administración Digital de la SGAD**.

Cada apartado incluye las fichas correspondientes a los servicios ofrecidos, una breve descripción, el tipo de provisión, los posibles destinatarios y, en su caso, el marco legal relacionado, así como más información con los enlaces oportunos.

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/catalogo-servicios-admon-digital.html#.W8SypvZAeEQ



2. Bibliografía

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
- Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
- Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica.
- Ministerio de Hacienda y Ministerio de Política Territorial y Función Pública: *"Catálogo de servicios de administración digital"*. 3ª edición electrónica: noviembre de 2018.
- Dirección web, Identidad Electrónica para las Administraciones, del Gobierno de España: <https://clave.gob.es/clave/Home/clave.html>

